Checklist — pratiche vietate e classificazione del rischio

Cliente: [Nome azienda] · Data: [Data]

Da compilare per ciascuno strumento del registro di censimento (01-censimento-strumenti-ai).

Nota: la classificazione di rischio del Regolamento (UE) AI Act si basa su categorie generali (pratiche vietate, sistemi ad alto rischio, rischio limitato, rischio minimo). Per i casi non evidenti — in particolare un sospetto di pratica vietata, o un uso che potrebbe ricadere nell'alto rischio — la qualificazione finale va confermata con un legale/DPO prima di comunicarla al cliente come definitiva.

Parte A — Esclusione pratiche vietate

Per ogni strumento, verificare che l'uso non rientri in pratiche esplicitamente vietate, tra cui tipicamente:

- ☐ Manipolazione subliminale o ingannevole dei comportamenti delle persone, con pregiudizio significativo
- ☐ Sfruttamento di vulnerabilità di specifici gruppi (età, disabilità, condizione sociale/economica)
- ☐ Social scoring (valutazione/classificazione delle persone su comportamento sociale, con effetti pregiudizievoli e sproporzionati)
- ☐ Identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi pubblici a fini di contrasto (salvo eccezioni di legge)
- ☐ Categorizzazione biometrica per dedurre dati sensibili (es. opinioni politiche, orientamento) non consentita
- ☐ Riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro o nelle scuole (salvo eccezioni ristrette)
- ☐ Polizia predittiva basata solo su profilazione individuale

Se anche un solo uso effettivo (non teorico) ricade in una di queste categorie: stop, segnalare come priorità assoluta e coinvolgere un legale prima di proseguire.

Parte B — Classificazione del livello di rischio (per strumento/uso)

Strumento	Ambito d'uso	Alto rischio?	Motivazione	Rischio limitato	Rischio minimo

Criteri orientativi per "alto rischio" (lista non esaustiva, da verificare sui casi concreti): uso in ambiti come selezione del personale, valutazione dei lavoratori, accesso a servizi essenziali, valutazione del credito, sicurezza di prodotti regolamentati. La maggior parte degli usi da ufficio (scrittura, sintesi, supporto ad analisi) ricade di norma in rischio limitato o minimo, ma va verificato caso per caso.

Parte C — Privacy e dati personali

- ☐ Lo strumento tratta dati personali di dipendenti, clienti o terzi?
- ☐ Esiste già un'informativa privacy che copre questo trattamento?
- ☐ Il fornitore dello strumento offre garanzie contrattuali adeguate (DPA, localizzazione dati)?
- ☐ I dati inseriti potrebbero includere categorie particolari (dati sanitari, biometrici, ecc.)?
- ☐ È necessaria una valutazione d'impatto (DPIA) per questo trattamento? *[sì/no/da verificare con DPO]*

Perché compilare questa checklist (non solo burocrazia)

In caso di contenzioso per danni da uso di un sistema IA, l'art. 18, D.Lgs 160/2026 presume il nesso di causalità tra la violazione di un obbligo del regolamento IA e il danno, salvo prova contraria a carico dell'azienda. L'art. 17 dello stesso decreto permette al giudice di ordinare l'esibizione dei registri di funzionamento e della documentazione di gestione del rischio. Questa checklist, insieme al censimento e alla policy, è la prova della diligenza dell'azienda: conservarla con cura.

Esito complessivo

Strumenti bloccati per pratica vietata: *[ ]*

Strumenti da segnalare come possibile alto rischio (da approfondire): *[ ]*

Strumenti ok con obblighi di trasparenza/informativa: *[ ]*

Strumenti a rischio minimo, nessuna azione specifica oltre alla policy generale: *[ ]*